

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

הבנת חובות, זכויות, הגדרות והשלכות בתחום פרטיות המידע בישראל

- **הגדרת המסגרת המשפטית:** חוק הגנת הפרטיות הוא החוק המרכזי בישראל המסדיר את הזכות לפרטיות, תוך איזון בין זכויות הפרט לצרכים ציבוריים.
- **תחולת החוק:** החוק חל על פרטים, גופים פרטיים וגופים ציבוריים – ומכסה מגוון תחומים: איסוף, עיבוד, אחסון, והעברת מידע אישי.
- **עקרון יסוד:** איסור על פגיעה בפרטיות ללא הסכמה מפורשת, למעט מקרים שמוסדרים בחוק או נובעים מעניין ציבורי מובהק.
- **זכויות וחובות:** מעניק לפרט זכות לעיין, לתקן ואף למחוק מידע אישי עליו; ומטיל אחריות אזורית ופוליטית על מפרי החוק.



Photo by Mari Helin on Unsplash

מטרת החוק

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

- **הגנה על פרטיות האדם:** החוק נועד להבטיח שכל אדם בישראל יוכל ליהנות מהזכות לפרטיות כחלק בלתי נפרד מכבודו וחירותו.
- **הסדרת השימוש במידע אישי:** החוק קובע כיצד מותר לאסוף, לעבד, להשתמש ולהעביר מידע אישי על אדם – תוך שמירה על שקיפות וצמצום הפגיעה.
- **אחריות אזרחית ופלילית:** החוק מטיל סנקציות אזרחיות ופליליות כלפי מפרים – כולל פיצויים כספיים ועונשי מאסר, בהתאם לחומרת ההפרה.



Photo by Element5 Digital on Unsplash

עיקרון יסוד: אין לפגוע בפרטיות ללא הסכמה

סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות

- **הסכמה כתנאי לפעולה:** כל פעולה הכרוכה בפגיעה בפרטיות מחייבת הסכמה מראש של האדם הנוגע בדבר, אלא אם יש היתר חוקי מפורש.
- **עקרון יסוד בדיני פרטיות:** החוק מבסס עקרון יסוד בדמוקרטיה – כיבוד רצון הפרט ושמירה על גבולות ברורים בשימוש במידע אישי.
- **חריגים מוגדרים בחוק:** במקרים בהם קיימת סמכות חוקית לפעולה (למשל לצרכים ביטחוניים או פליליים), ניתן לפעול גם ללא הסכמה.



Photo by Yaniv Knobel on Unsplash

מהי פגיעה בפרטיות

סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות

- **מעקב וחדירה פיזית:** בילוש או התחקות מטרידה אחר אדם, צילום או תצפית בלתי מורשית לתוך רשות היחיד מהווים חדירה לפרטיות.
- **שימוש בלתי מורשה במידע:** האזנה אסורה, מסירת מידע אישי לצד שלישי ללא הסמכה, או שימוש במאגר מידע בניגוד לחוק – כולם נחשבים לפגיעות.
- **פרסום מזיק או מבזה:** פרסום תצלום העלול להשפיל או לבזות אדם, או חשיפת עניינים אישיים ללא הסכמה, מהווים פגיעה בפרטיותו.

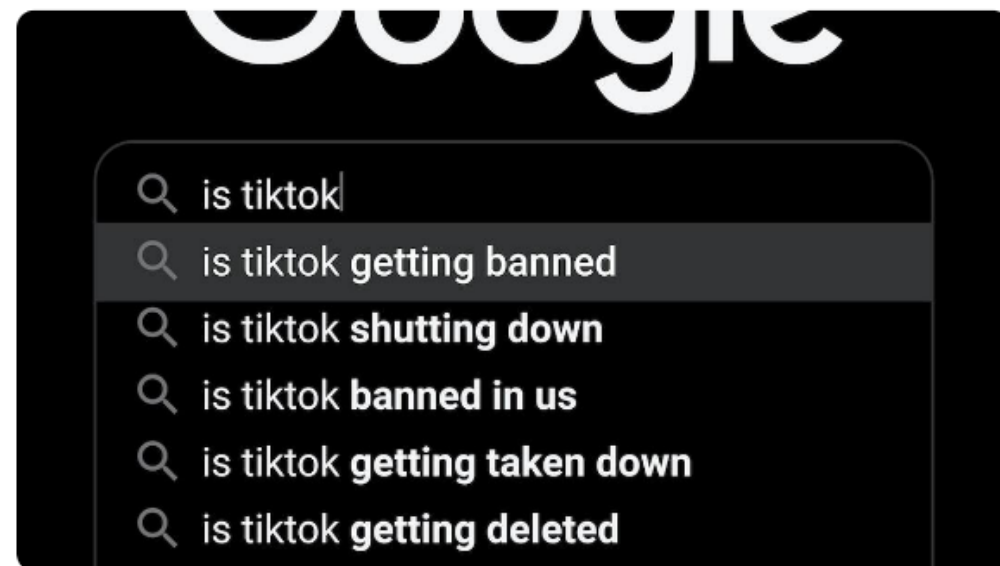


Photo by visuals on Unsplash

סוגי אחריות על פגיעה בפרטיות

עוולה אזרחית ועבירה פלילית לפי החוק



עוולה אזרחית – סעיף 4

נפגע פרטיות רשאי להגיש תביעה אזרחית לפיצויים, גם ללא הוכחת נזק. סכום הפיצוי המרבי – עד 50,000 ש"ח, או עד 100,000 ש"ח אם הייתה כוונה לפגוע.



פיצוי מוגדל – כוונת זדון

כאשר מוכחת כוונה לפגוע בפרט, החוק מאפשר כפל פיצוי – כדי להרתיע מהפרות מכוונות או שיטתיות.



עבירה פלילית – סעיף 5

פגיעה חמורה בפרטיות מהווה עבירה פלילית, שדינה עד 5 שנות מאסר. רלוונטי בעיקר במקרים של שימוש לרעה במידע רגיש או פרסום מזיק.

"פגיעה של מה בכך"

סעיף 6 לחוק הגנת הפרטיות

- **סייג להפרה זניחה:** החוק אינו רואה בפגיעה זניחה או חסרת משמעות כהפרה המקנה זכות לתביעה. נדרש רף מינימלי של חומרה.
- **הגנה על אינטרס שיפוטי:** הסעיף מגן על בתי המשפט מהצפה בתביעות על נושאים פעוטים, שאינם מהווים פגיעה ממשית בזכות לפרטיות.
- **שימוש שיקול דעת שיפוטי:** הקביעה אם מדובר ב"פגיעה של מה בכך" נעשית לפי נסיבות המקרה, מידת החדירה, ותוצאותיה בפועל.



Photo by Wesley Tingey on Unsplash

פרק ב': מאגרי מידע

לב תחום האכיפה והרגולציה בחוק הגנת הפרטיות

ליבה של רגולציית פרטיות

מאגרי מידע עומדים במרכז החוק – כיוון שרוב העיבוד, השימוש והאחסון של מידע אישי נעשה באמצעותם.

רגולציה ארגונית

החוק קובע חובות על בעלי מאגרי מידע, כולל אבטחה, הרשאות, תיעוד, רישום ועמידה בתקנות ממשלתיות.

השלכות פליליות ואזרחיות

שימוש בלתי מורשה במאגרי מידע עלול להוביל לתביעות אזרחיות ואף להעמדה לדין פלילי, לפי רמת ההפרה.

מהו מאגר מידע

הגדרה משפטית לפי חוק הגנת הפרטיות

- **הגדרה בסיסית:** מאגר מידע הוא אוסף מידע אישי, המוחזק באמצעים ממוכנים, אשר נועד לשימוש שיטתי ומתמשך – למשל לצרכים עסקיים או ממשלתיים.
- **חריגים להגדרה:** שימוש אישי שאינו עסקי, איסוף מקרי, או דיווחים פנימיים של גופי ביטחון – אינם נחשבים למאגרי מידע לפי החוק.
- **משמעויות רגולטוריות:** כל מאגר העונה להגדרה מחויב ברישום, באבטחה ובניהול לפי תקנות משרד המשפטים והרשות להגנת הפרטיות.



Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash

כללי עיבוד מידע אישי

סעיף 8 לחוק הגנת הפרטיות

- **שימוש בהתאם למטרת המאגר:** ניתן לעבד מידע אישי רק למטרות לשמן הוקם המאגר. כל חריגה מהמטרות המוצהרות מהווה הפרה של החוק.
- **הרשאה נדרשת:** העיבוד חייב להתבצע על ידי גורמים מוסמכים בלבד – מי שקיבלו הרשאה מפורשת מבעל המאגר.
- **איסור שימוש במידע לא חוקי:** אסור לעשות שימוש במידע שהושג תוך הפרה של החוק או באמצעים פסולים, אפילו אם המידע עצמו נכון.



Photo by Thought Catalog on Unsplash

זכות עיון

סעיף 13א לחוק הגנת הפרטיות

- **זכות לדעת על קיום מידע:** לכל אדם הזכות לברר האם מוחזק מידע אישי עליו במאגר כלשהו, גם אם לא נגרם לו נזק ישיר.
- **גישה לפרטים האישיים:** החוק מעניק זכות לקבל עותק או עיון בפרטי המידע שנאספו, כולל מועד האיסוף וסוג הנתונים.
- **זיהוי בעל המאגר:** הזכות כוללת גם לדעת מי שולט במידע – הבעלים או המפעיל של המאגר – ולקבל את פרטיו.



Photo by Thought Catalog on Unsplash

זכות תיקון ומחיקה

סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות



תיקון מידע לא מדויק

כל אדם רשאי לדרוש תיקון של מידע שגוי, לא עדכני או מטעה – כדי למנוע פגיעה בזכויותיו.



דרישת מחיקה

אם אין הצדקה להמשך שמירת המידע – ניתן לדרוש את מחיקתו מהמאגר, בכפוף לשיקולים רגולטוריים.



סירוב מצד בעל המאגר

במקרה של סירוב – ניתן לפנות לבית המשפט שיורה על תיקון או מחיקה, בהתאם לראיות ולשיקול דעת שיפוטי.

מסירת מידע על ידי גופים ציבוריים

פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות

- **מתי מותר להעביר מידע:** החוק מגדיר מקרים בהם רשויות ציבוריות רשאיות להעביר מידע זו לזו, למשל לצורכי חקירה, מניעה או פיקוח.
- **הגנות והגבלות:** גם כאשר מסירת המידע מותרת, יש להבטיח שמירה על אבטחת המידע, צמצום גישה, ושימוש רק לצורך שהוגדר.
- **מידע אישי עודף:** העברת מידע שאינו רלוונטי למטרת השיתוף – נחשבת להפרה, ויש למחוק או לא להעביר מידע עודף.



Photo by Brando Makes Branding on Unsplash

מסירה מותרת ≠ פגיעה בפרטיות

סעיף 123 לחוק הגנת הפרטיות

- **חריג לאיסור הכללי:** כאשר החוק עצמו מתיר מסירת מידע – הפעולה אינה נחשבת להפרה של פרטיות לפי סעיפי החוק.
- **דוגמות נפוצות:** מסירת מידע לרשויות המס, הביטוח הלאומי, בתי משפט או לצורכי חקירה חוקית – נחשבת חוקית ומותרת.
- **חשיבות ההבחנה:** הפרדה בין פגיעה אסורה לבין מסירה מותרת חשובה לאיזון בין זכויות הפרט לצרכי הממשל והציבור.

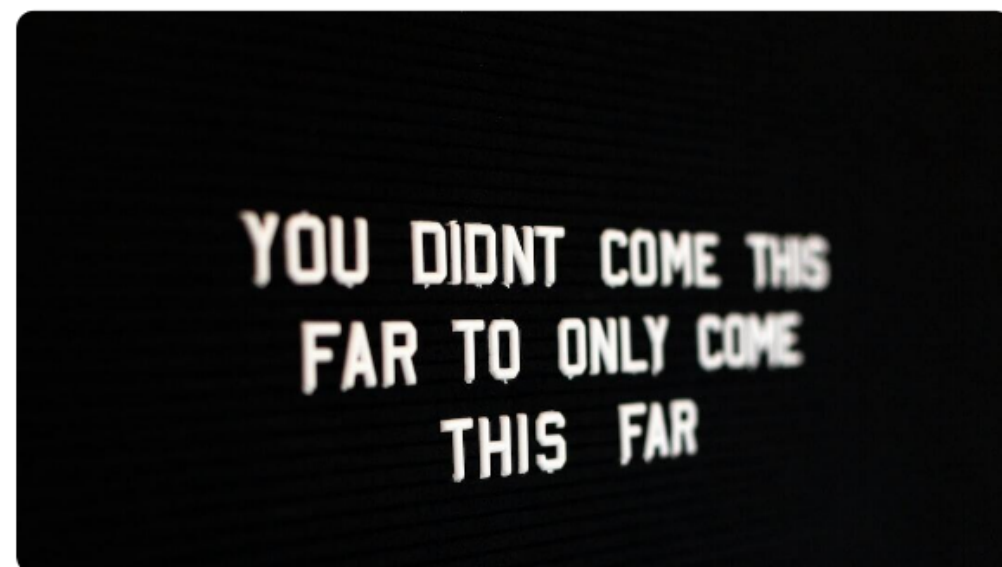


Photo by Drew Beamer on Unsplash

דיוור ישיר

סעיפים 17ג-17ד לחוק הגנת הפרטיות

- **זיהוי כחוק:** כל פנייה בדיוור ישיר חייבת לציין במפורש שמדובר בדיוור ישיר, ולא להסתיר את מהותו הפרסומית.
- **מספר רישום המאגר:** יש לציין את מספר הרישום של מאגר המידע ממנו נלקחו הפרטים – לשקיפות ובקרה.
- **זכות להסרה:** הנמען זכאי לדרוש מחיקה ממאגר הדיוור, והחוק מחייב היענות לבקשה תוך פרק זמן סביר.
- **זהות בעל המאגר:** חובה לציין מי עומד מאחורי הדיוור – כולל פרטי המוסד או החברה ומקור המידע.



Photo by Valeriia Miller on Unsplash

סמכויות פיקוח

פרק ד'1 לחוק הגנת הפרטיות



ראש הרשות להגנת הפרטיות

ממונה על ביצוע החוק, מוסמך למנות מפקחים, לקבוע נהלים, ולהפעיל סמכויות אכיפה ומעקב.



סמכויות מפקחים

המפקחים רשאים לדרוש מסמכים, לבצע בדיקות פתע, לראיין עובדים, ולבדוק עמידה בתקנות המאגר.



אישור משטרתי למפקחים

לצורך מינוי מפקח יש לקבל אישור ממשטרת ישראל, על מנת להבטיח אמינות, מקצועיות וניקיון כפיים.

הגנות לרשויות ביטחון

סעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות

- **רשויות ביטחון כללי:** המשטרה, השב"כ, המוסד והרשות להגנה על עדים זכאים לחריגים מהחוק כאשר הם פועלים כחלק ממילוי תפקידם.
- **סייג לאחריות:** אם הפעולה נעשתה במסגרת הסמכות, בתום לב, ובאופן סביר – החוק פוטר את הרשות מאחריות לפגיעה בפרטיות.
- **איזון מול זכויות הפרט:** למרות ההגנה, גם רשויות ביטחון כפופות לעקרונות של מידתיות והגנה על זכויות אדם – במגבלות הסודיות.



Photo by Priscilla Gyamfi on Unsplash

חומר פסול לראיה

סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות



מידע שהושג תוך פגיעה בפרטיות
חומר שהושג באמצעים לא חוקיים –
כמו צילום נסתר, האזנה אסורה או
חדירה למאגר – אינו קביל כראיה



שיקול דעת שיפוטי
בית המשפט מוסמך לקבוע חריגים
ולאשר קבלת הראיה – רק אם קיימת
הצדקה מהותית לכך



הגנה על זכויות חוקתיות
המטרה היא להרתיע מגורמים
מלהפר זכויות פרט, ולהבטיח
שהמערכת המשפטית תתבסס על
ראיות חוקיות בלבד

שמירת דינים

סעיף 35 לחוק הגנת הפרטיות

- **השלמה לחקיקה קיימת:** חוק הגנת הפרטיות אינו מחליף חוקים קיימים, אלא מצטרף אליהם ומשלים את ההגנה על זכויות הפרט.
- **תחולה משולבת:** הוראות החוק חלות בנוסף להסדרים אחרים, כמו פקודת הנזיקין, חוק הגנת הצרכן וחוק יסוד: כבוד האדם.
- **גמישות פרשנית:** מאפשרת לבית המשפט לשלב כלים משפטיים ממקורות שונים – כדי ליישם מדיניות פרטיות כוללת ומותאמת מקרה.



Photo by Ahmad Odeh on Unsplash

תקנות למאגרי מידע

סמכות שר המשפטים לפי החוק



אבטחת מידע

השר מוסמך לקבוע תקנות המחייבות שמירה על רמות אבטחה טכנולוגית וארגונית במאגרים.



מחיקת מידע עם סגירת מאגר

קיימת חובה למחוק נתונים בעת סגירת מאגר או הפסקת השימוש בו – בהתאם לתנאים שייקבעו בתקנות.



העברת מידע לחו"ל

התקנות מסדירות באילו תנאים ניתן להעביר מידע אישי מחוץ לישראל – תוך הגנה על פרטיות הנפגע.



קביעת כללי אתיקה

השר רשאי לקבוע עקרונות אתיים להתנהלות גופים המטפלים במידע אישי – כחלק ממדיניות ההגנה.

סיכום – חוק הגנת הפרטיות

נקודות עיקריות למבחן ולעבודה מקצועית

- **הסכמה כפועל יוצא מהזכות:** כל פגיעה בפרטיות מחייבת הסכמה או עיגון חוקי ברור – עיקרון יסוד בלתי מעורער.
- **מהי פגיעה בפרטיות?:** צילום, מעקב, עיבוד לא מורשה, שימוש במידע רגיש או פרסום משפיל – כולם נחשבים לפגיעה.
- **מאגר מידע = מערכת דיגיטלית:** החוק מחיל חובות רבות על מי שמנהל מאגר אישי דיגיטלי – כולל רישום, אבטחה, ובקרה.
- **זכויות הפרט:** זכות לעיון, תיקון ומחיקה – כל אדם רשאי לשלוט במידע עליו ולדרוש את ניהולו התקין.
- **הגנות וסייגים:** החוק קובע פיצויים, הגנות למוסדות ביטחוניים, וסייגים לגבי שימושים חוקיים במידע.

חוק הגנת הפרטיות – סקירה מהירה

